

0000268-35.2017.8.26.0624

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... estavam associados para a prática do tráfico e, para tanto, faziam uso do veículo Honda/City, placas FLK 2136/São Paulo-SP, com o qual recolhiam os valores obtidos com a venda das drogas e também promoviam o abastecimento dos pontos de venda. Apurou-se, ainda que os réus utilizavam o imóvel de Flaiane, a qual gerenciava o tráfico, para preparo, embalo e armazenamento dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí

2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Tatuí-SP - cep 18278-440

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000268-35.2017.8.26.0624 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000268-35.2017.8.26.0624

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 200/2017 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 20/2017 - Delegacia de Polícia de Tatuí

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Flaviane Chagas Batista

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabrício Orfeo Araujo

Vistos.

Delibero em atenção ao v. acórdão copiado às fls.999/1008, do E. STJ (autos do HC 785858-SP), proferindo nova sentença em relação à paciente FLAVIANE CHAGAS BATISTA. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de Flaviane Chagas Batista, Michael Santos Valentim e Juliete Aparecida Soares por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia (fls. 01/04), em síntese, que no mês de janeiro de 2017, nesta cidade e Comarca de Tatuí, Flaviane Chagas Batista, Michael Santos Valentim, Juliete Aparecida Soares, previamente ajustados, agindo em concurso com unidade de desígnios e identidade de propósitos, teriam se associado para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas. Consta ainda que, no dia 13 de janeiro de 2017, por volta de 01 hora, na Rodovia SP 127, km 113 e na rua

José Gaspar, nº 155, Residencial Juliana, nesta cidade e Comarca de Tatuí/SP, Flaviane Chagas Batista, Michel Santos Valentim e Juliete Aparecida Soares, previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos teriam transportados e trazido consigo, guardavam e mantinham em depósito para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros 01 porção de cocaína, com peso bruto aproximado de 69 gramas; 01 porção de Cannabis Sativa L, com peso bruto aproximado de 52,5 gramas; 13 porções de crack, com peso bruto aproximado de 2,23 gramas; 01 porção de crack, com peso bruto aproximado com peso bruto de 0,9 gramas; 01 porção de Cannabis Sativa L, com peso bruto aproximado de 120,3 gramas; 01 porção de Cannabis Sativa L, com peso bruto aproximado de 28,7 gramas; 02 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 0,2 gramas e 01 porção de cocaína, com peso bruto aproximado de 10,2 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo consta, os acusados estavam associados para a prática do tráfico e, para tanto, faziam uso do veículo Honda/City, placas FLK 2136/São Paulo-SP, com o qual recolhiam os valores obtidos com a venda das drogas e também promoviam o abastecimento dos pontos de venda. Apurou-se, ainda que os réus utilizavam o imóvel de Flaiane, a qual gerenciava o tráfico, para preparo, embalagem e armazenamento dos entorpecentes a serem comercializados.

Policiais Militares em patrulhamento na Avenida Pompeu Real, teriam avistado o veículo Honda/City, ocupado por Michael (motorista), Juliete e Fábio Antônio da Silva que ao notarem a viatura, imediatamente tentaram empreender fuga, mudando sua trajetória. Os policiais perseguiram o automóvel e, na Rodovia SP-127, na altura do "Posto Setenta", conseguiram fazer a abordagem. Efetuando revista pessoal, os militares encontraram 01 porção de cocaína na carteira de Michael, um aparelho celular e a quantia de R\$ 90,00. Com Juliete, no bolso de sua calça, os Policiais encontraram 02 porções de cocaína, um aparelho celular e R\$ 1.105,00. Com o passageiro Fábio foi apreendido um aparelho celular e R\$ 22,00. Na sequência, em revista ao veículo, foi encontrado no "porta-luvas", um bloco de anotações referentes à contabilidade do tráfico, com nomes, valores e números de telefones. Questionados, os acusados apresentaram versões contraditórias e afirmaram que o veículo pertencia à Flaviane.

Na residência ocupada por Flaviane, na rua José Gaspar foram apreendidos, no armário da cozinha, um liquidificador e uma balança com requícios de drogas, 13 porções de crack, 01 porção "a granel" de cocaína, 01 pedra bruta de crack, embalagens plásticas e um pote de bicarbonato de sódio. No guarda-roupas do quarto foram encontradas mais drogas, sendo 02 porções de maconha e 01 porção "a granel" de crack. Além disso, foram localizadas 02 cápsulas vazias, 03 cápsulas (duas contendo fios), 01 cápsula com um celular desmontando, cartões bancários, extratos, comprovantes de recarga de celulares, a quantia de R\$ 46,00 e diversos celulares com "chips" de operadoras diferentes. Foi apreendido, ainda, o cartão de identificação de visitante em nome de Flaviane, para visita ao detento Samuel, seu companheiro. No local havia também um caderno com anotações referentes a movimentações financeiras, contatos telefônicos e endereços, inclusive de unidades prisionais.

Ato contínuo, os acusados foram conduzidos à delegacia de polícia, lavrando-se o auto de prisão em flagrante. A finalidade mercantil restou evidenciada pela natureza, quantidade, variedade e forma de acondicionamento do material apreendido, pela quantia em dinheiro em dinheiro encontrada, pelos apetrechos utilizados para preparo e embalagem de drogas, bem como em razão das demais circunstâncias da prisão em flagrante, sendo certo que a droga estava destinada ao tráfico ilícito, o qual era praticado de forma associada.

O laudo pericial encontra-se coligido às fls. 254/7; 259/61; 263/6; 268/70; 461/7; 470/2 e 474/545 e croqui de local dos fatos fls. 554. Os réus apresentaram defesa prévia às fls. 325/33 (Michael), fls. 423/5 (Flaviane) e fls. 426/8 (Juliete), alegando em resumo, serem inocentes.

A denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2017, oportunidade em que também foi designada a presente audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 658/60).

Constam nos autos a folha de antecedentes e certidões criminais constantes em nome dos Réus. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes.

A testemunha Fábio Antônio da Silva foi ouvida por precatória.

Os acusados foram interrogados no início e reinterrogados ao término da instrução, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais.

É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, observo que por força do v. pronunciamento copiado às fls.999/1008, do E. STJ (autos do HC 785858-SP), o julgamento fora anulado com relação à paciente FLAVIANE CHAGAS BATISTA, porque configurada a ilicitude da prova, consistente no ingresso forçado em seu domicílio, não se vislumbrando repercussões outras para os demais Acusados, os quais celebraram transação penal, após o desfecho ocorrido em audiência realizada no dia 18/12/2017 (fls.719/727).

Pois bem, por ocasião deste novo julgamento, após a v. decisão do E. STJ, verifica-se a ausência de provas para o desfecho condenatório de FLAVIANE.

Com efeito, da dinâmica fática, os policiais testemunhas declinaram que vinham recebendo há tempos denúncias dando conta de que uma tal de Flaviane, moradora do Residencial Juliana, estava gerenciando o tráfico e com a ajuda de um casal fazendo recolhas nas Vilas Esperança e São Cristovão, para tanto se utilizando de um veículo Honda City, com placas de São Paulo, razão pela qual, no dia em questão, faziam patrulhamento noturno com vistas à localização do tal automóvel.

Ao se deparar com o veículo, de características peculiares, o militar Chiovitti percebeu que ele alterou abruptamente o trajeto, sendo então acompanhado e abordado, encontrada com o seu motorista uma porção de cocaína, bem como R\$90,00, e com a passageira Juliete outras duas porções da mesma droga, bem como R\$1.105,00, de antemão mencionado por eles que os entorpecentes se destinavam aos respectivos usos, e que haviam comprado na Vila Esperança, todavia, tendo os militares conhecimento de que naquela região não se vende o “pó de Aricanduva” (porções de cocaína embaladas à vácuo), acabaram informalmente admitindo que tinham adquirido da Flaviane, a proprietária do veículo.

Havia um terceiro ocupante no automóvel, chamado Fábio, com o qual encontrado apenas numerário, razão de sua liberação pela autoridade policial.

Pois bem, uma vez que os policiais já tinham conhecimento de que Flaviane gerenciava o tráfico, dirigiram-se até a sua residência, onde teria sido franqueada a entrada, segundo seus dizeres, logrando-se apreender além de dois mil eppendorfs, mais de quinhentos sacolés e balança digital (laudos às fls. 259/61 e 268/70), tudo próprio ao manuseio e envase de entorpecente, outras porções de cocaína, bem como crack e maconha, relacionado no laudo encartado às fls. 461/7, anotado que houve resultado negativo para uma das porções, com 7,78 gramas líquidos (laudos em referência constam 1 porção de cocaína, com 0,80 gramas líquidos e 2 porções de cocaína, com 1,80 gramas líquidos, certamente as encontradas respectivamente com Michael e Juliete, além de 1 porção de maconha, com 51,40 gramas líquidos; 1 porção de maconha com 114,52 gramas líquidos, 1 porção de crack, com 64,30 gramas líquidos; 13 porções de crack, com 2,27 gramas líquidos e 1 porção de crack, com 26,80 gramas líquidos).

Interrogada em Juízo, Flaviane, também na esteira de suas declarações na fase policial, salientou que guardava drogas, utensílios e contabilidade em sua casa, a pedido de um terceiro que não pode identificar, sendo que seu marido se encontra preso, justamente pela prática do tráfico de drogas.

Assim, por mais que possa ser inferida a traficância de sua parte, na medida em que em sua casa foram encontradas significativas quantidades de variados entorpecentes, mais especificamente, 165,92 gramas líquidos de maconha e 93,37 gramas líquidos de crack, além de mais de dois milhares entre eppendorfs e sacolés próprios para o envase de entorpecente (além do que, Flaviane, inobstante desempregada, também mantinha em seu poder um veículo, um Honda/City modelo 2014, bem como custodiava contabilidade própria de organização criminosa, conforme se infere dos laudos às fls. 474/545, conforme bem pontuou o policial Chiovitti), uma vez reconhecida a

ilicitude no procedimento dos policiais militares, aqui vinculando-me à r. Decisão proferida nos autos do habeas corpus em trâmite pelo E. STJ e já mencionado no início, forçoso reconhecer que o que remanesce contra si são meras suspeitas, inservíveis a um decreto condenatório.

Isso porque, saliente-se, diante desse novo panorama, em que considerada ilícita a prova obtida contra a Ré em questão, não há mais que se falar em comprovação de autoria e materialidade do delito de tráfico imputado na inicial acusatória.

Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, anulado julgamento anterior por força do HC 785858-SP, do E. STJ, em que reconhecida a ilicitude da prova, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO exclusivamente com relação à ré FLAVIANE CHAGAS BATISTA, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Sem custas diante do desfecho.

Proceda-se com as anotações e comunicações pertinentes, incluindo a urgente expedição de ALVARÁ DE SOLTURA clausulado.

Valores, objetos apreendidos na residência de Flaviane ficam liberados para levantamento, incluindo o veículo automotor, cabendo discussões próprias a respeito dos bens nas vias adequadas, inclusive, no que atine a eventuais valores de custódia do automóvel e eventual destinação que já tenha sido providenciada pelos órgãos competentes.

Oportunamente, proceda-se com o necessário para a baixa definitiva dos presentes autos digitais.

P.I.

Tatui, data da assinatura digital.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA